佛山市云东海项目地块三18-21座及地下室工程“9·24”高处坠落事故调查报告

2022年9月24日下午，位于三水区云东海街道的佛山市云东海项目地块三18-21座及地下室工程工地发生一起高处坠落事故，该事故导致1名工人经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号)的有关规定,成立由区应急管理局牵头云东海街道办、区人力资源社保局、区住房城乡建设和水利局、区公安分局、区总工会等单位组成事故调查组开展事故调查。并邀请区纪委监委机关派员监督事故调查工作。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、涉事故项目基本情况

（一）施工项目情况

该项目于2020年3月取得正式的建筑工程施工许可证（编号为：440607202003******），工程名称：佛山市云东海项目地块三18-21座及地下室；工程地点：佛山市三水区云东海街道白云路北侧1号地块三之一、五，项目建筑总面

积 34367.7 平方米，18-21 座层数 10 层，地下一层，建筑物最高建筑高度 33.9 米，工程项目总造价 4641.74 万元。工程进度情况：佛山市云东海项目地块三 18-21 座及地下室目前正在进行主体施工，其中涉事故 19 座施工到第 4 层。

经核查，施工报建手续齐全，符合规定。

（二）项目参建各方情况

建设单位：佛山市三水深业地产有限公司（后称“深业地产公司”），统一社会信用代码：914406076715******，公司类型：有限责任公司（法人独资），法人代表：邓勇翔，成立日期：2008 年 3 月 4 日，经营期限：长期，住所：佛山市三水区云东海街道云东海大道深业花园*号自编*房，经营范围：房地产投资、开发，项目经理：甘明。

总承包单位：湖北长安建设集团股份有限公司（后称“长安建设公司”），统一社会信用代码：914200001806******，公司类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人：段卫昌，成立日期：2001 年 12 月 29 日，住所：英山县温泉镇******，经营范围：建筑工程施工、市政公用工程、机电工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、起重设备安装、建筑行业设计、建筑施工劳务承包等，该公司具有建设部门核发的建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级等资质；项目经理董洋，专职安全员涂跃能、黄安、石立云。

分包单位：佛山市中平脚手架工程有限公司（后称“中平脚手架公司”）；统一社会信用代码：91440607MA******7F；公司类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人：丘宜寿；成立日期：2019 年 5 月 13 日，住所：佛山市三水区西南街道广海大道中*号*之一，经营范围：承接建筑脚手架工程，建筑材料租赁。资质等级：模板脚手架专业承包不分等级；分包负责人：丘宜佳，外架班组长：佗振海。

监理单位：广州市恒合工程监理有限公司（后称“恒合监理公司”），统一社会信用代码：914401016332******，公司类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：严文穗；成立日期：1997 年 6 月 3 日，住所：广州市天河区黄埔大道西*号*房，该公司资质等级：房屋建筑工程监理甲级；项目总监：聂思茸。

（三）工程合同签订情况

深业地产公司与长安建设公司签订佛山市云东海项目地块三三期 18-25 座、38-39 座商业楼及地下室主体及配套建设工程施工合同，承包佛山市云东海项目地块三三期工程。

深业地产公司与恒合工程公司签订建设工程监理合同，委托其对佛山市云东海项目地块三三期工程实施监理。

长安建设公司与中平脚手架公司签订外脚手架分项承包施工合同，工程承包范围：佛山市云东海项目地块三

18-25 座,38-39 座商业楼、50 座幼儿园(注:幼儿园士 0.00 以上主体及零星配套工程)、55 座配电房、56 座警卫室、54 座门卫及地下室及周边围墙等配套设施建设工程范围内所有脚手架事项。

经核查，该工程承包情况与参建单位资质情况符合要求。

（四）事故发生地点

事发位置：佛山市云东海项目地块三 18-21 座及地下室工程在建第 19 座楼南侧 4 层平桥，坠落位置：距在建第 19 座楼南侧 4 层平桥约 13.5 米处地下室顶板。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

9 月 24 日 15 时 10 分许，佗永祥站在在建第 19 座楼南侧尚未完成脚手架搭设的第四层平桥，在接或拉塔吊司机杨浩吊运的钢管材料时从平桥上坠落至地下室顶板。

（二）救援情况

在塔吊操作室内的杨浩看到后，立即打电话给长安建设公司项目部执行经理段俊军，并大声叫下面的人，宁晓江闻讯看到佗永祥后立即拨打了 120 急救电话,随后工地李青鹏、胡立、段俊军等人先后赶到现场组织救援、清理现场通道，确认人员信息后并联系中平脚手架公司负责人丘宜佳和外架班组长佗振海；约 30 分钟后公安民警、医护人员到达现

场，医护人员采取救治措施后将佗永祥送往区人民医院进行抢救，最终因伤势过重于当日 17 时 17 分抢救无效死亡。

（三）应急处置及评估情况

接到事故报告后，云东海派出所、云东海街道办、区住建水利局等单位领导、工作人员迅速到场应急处置。组织对事故现场进行围蔽和调查，并由区建筑工程质量安全监督站向长安建设公司下达整改通知书。区应急部门接报后对现场进行勘查，向参建单位了解相关情况，要求做好事故安全防范工作并经主管部门允许后方可动工。

综合处置情况，各参与应急处置职能部门在应急处置时，应急机制及时有效，企业现场救援处置得当，善后工作有序有效。

（四）善后处理情况

经调解，死者家属与长安建设公司签订了赔偿协议书，善后处理工作现已完成。本次事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

佛山市云东海项目地块三 18-21 座及地下室工程“9·24”高处坠落事故造成 1 人死亡，死亡人员情况如下:

佗永祥，男，汉族，出生年月: 1976 年 8 月*日，籍贯: 广西壮族自治区贺州市平桂区水口镇******，身份证号: 452426197608******，长期从事架子工岗位工作。

本次事故造成直接经济损失 155 万元。

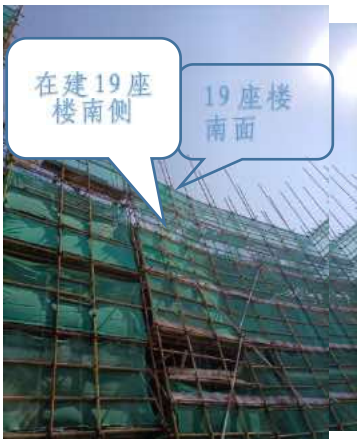
四、事故调查情况

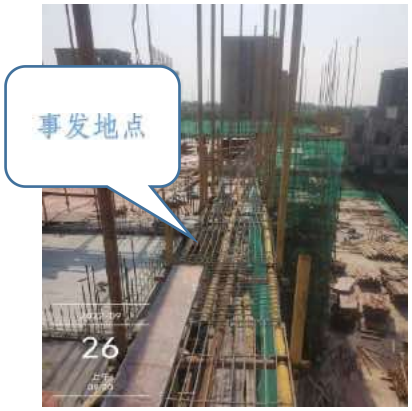
（一）事故现场勘查情况

事故现场位于佛山市云东海项目地块三 18-21 座及地下室工程在建 19 座楼南侧。

事故现场无监控设备，佗永祥发生坠落位置在建 19 座楼南侧正在搭建的脚手架四层平桥处，四层平桥处钢管上未安装用于挂扣安全带的“生命线”。佗永祥坠落点在地下室顶板，距四层平桥约 13.5 米，周边堆放有建筑材料等。佗永祥坠楼时身上未系安全带，头戴有安全帽，坠楼时安全帽脱落掉至旁边。在建 19 幢楼西侧安装有一台塔式起重机作业。









（二）调查情况

事故发生后，云东海派出所对相关人员进行调查询问，调查组成立后，调查组成员单位区应急、住建部门对参建各

单位相关人员进行调查、现场勘查，查阅各参建单位提供涉事故关联安全生产台账资料，调查情况如下:

深业地产公司:作为建设单位,该公司分别与承包单位、监理单位签订了承包合同、监理合同，在合同中明确了安全生产管理协议。该工地复工时，组织各参建单位进行复工安全检查并形成安全生产专题会议纪要，复工后有定期组织开展现场安全检查。

长安建设公司：作为总包单位和外脚手架搭设与拆除工程的发包方，建立健全有相关安全生产制度，与中平脚手架公司签订《外脚手架分项承包施工合同》（后称“合同”）并明确了双方的安全生产责任。提供了相关人员包含塔吊司机、信号司索工等资质，塔吊作业、外脚手架作业操作规程、外脚手架施工方案，提供了工人入场教育、技术、安全交底，以及工地组织安全检查、隐患排查和要求中平脚手架公司问题整改记录等台账资料。事发当日，该公司项目部均有安排各类管理人员在工地开展相关工作，有安排安全员开展安全检查，提供的相关巡查记录中有涉及塔吊作业、施工人员个人安全防护要求的检查内容。经调查，事发时，工地安全管理人员在工地其它区域进行检查，未及时发现非司索工指挥塔吊吊运作业，未及时发现高处作业人员未正确采取个人安全防护措施的行为，存在未采取有效技术、管理措施消除事故隐患的问题。

中平脚手架公司：作为脚手架分项工程承包方、施工单

位，按照总包单位制定方案施工并服从施工现场管理，根据工程进度安排脚手架班组进场施工。明确丘宜佳为分包单位负责人，外架班组长为佗振海。根据明确的与总包单位双方安全生产责任，该公司应履行安全教育、配备专（兼）职安全员、特种作业人员持证以及工人遵守安全操作规则、规定等责任。该公司提供了佗永祥等相关人员教育培训、持特种作业操作证等资料，未提供佗振海、佗永祥劳动合同。经调查，佗永祥从事架子工岗位工作多年，受公司工作安排到涉事工地工作，并指定其为当班负责人，事发当日早晨其未参加晨会。该公司主要存在未有效落实本单位安全生产主体责任的问题：**一是**安排不具备特种作业资质的工人从事脚手架搭设作业。经查，该公司提供的佗永祥操作类别为建设架子工《建筑施工特种作业操作资格证》过期且未能在《广东省建筑施工特种作业人员资格管理系统》上查询到其相关信息；**二是**未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。经查，当日发生事故时，佗永祥高处作业时没有系安全带，其佩戴的安全帽未系好帽带。**三是**事发时该公司未安排有安全管理人员在施工现场进行管理。作为脚手架专业分包单位，应履行《合同》第六条“安全生产责任：3.乙方须按实际配合施工人员配备专（兼）职安全员（50人以下设兼职安全员1名，50人以上设专、兼职安全员1至2名）负责本作业区域内的安全防护管理工作，并作好每天的班前教育，建立安全教育台账备查”要求，经调查，事发当日该

公司仅指定佗永祥为带班班组长，未安排其他安全管理人员在施工现场进行安全管理。

恒合监理公司：作为涉事工程监理单位，提供了项目相关监理制度、监理资质、履行需监理职责审批方案等相关资料，对塔吊作业、脚手架搭设作业人员资质进行审核，提供了监理人员对工地检查、旁站记录和要求施工单位对问题整改监理通知单等。存在问题：没有严格核实进场的特种作业人员的操作证。

五、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

佗永祥作为指定的当日带班和作业人员，且长期从事外手架工作，安全生产意识淡薄，从事高处作业时未充分考虑作业环境危险性，在未做好自身安全防护时作业从四层外架平桥上坠落至地面。

（二）间接原因

中平脚手架公司落实生产经营单位安全生产主体责任不到位，安排的架子工特种作业操作证失效，现场施工时，未安排其他安全管理人员对作业人员未正确佩戴个人安全防护用品、不采取其他安全防护措施进行检查、监督。

（三）事故性质

根据调查情况，调查组认定：佛山市云东海项目地块三18-21座及地下室项目“9·24”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）责任认定

佗永祥，其从事架子工作业多年并指定为当日带班负责人，安全生产意识淡薄，高处作业不正确佩戴安全帽、不按要求系挂安全绳，且特种作业操作证失效，是此次事故的直接责任人，对事故的发生负有直接责任。

中平脚手架公司，落实生产经营单位主体责任不到位，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

佗永祥，作为直接责任人，因其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

中平脚手架公司，安排特种作业资质已失效的人员从事高处作业[1]，未检查、监督从事高处作业工人采取安全可靠的个人安全防护措施[2]，对事故的发生负有责任。建议由三水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]对其进行行政处罚。由三水区住房城乡建设和水利局依据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》附件 3-1 施工单位扣分标准第 20 条[4]对其实施

1.《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4.《佛山市住房和城乡建设局建筑行业诚信管理办法(2022 年修订版)》中附件 3-1 建筑业企业（施工）扣分标准的第 20 条扣分内容：主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员、特种作业人员，未经安全教育培训或者安全生产教育培训考核不合格即从事相关工作的，扣分值：15 分，扣分有效期：6 个月。

诚信扣分，并依据《三水区项目工地重点监控制度》第三条第 1 点和第四条将其列为安全生产重点监控企业时限 6 个月[5]。

长安建设公司，未采取有效技术、管理措施消除事故隐患[6]，建议由三水区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[7]对其实施行政处罚。由三水区住房城乡建设和水利局依据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》附件 3-1 施工单位扣分标准第 20 条对其实施诚信扣分，并依据《三水区项目工地重点监控制度》第三条第 1 点和第四条将其列为安全生产重点监控企业时限 6 个月。

恒合监理公司，未严格履行监理责任，由三水区住房城乡建设和水利局依据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》附件 3-3 监理单位扣分标准第 14 条[8]对其实施诚信扣分，并依据《三水区项目工地重点监控制度》第三条第 1 点和第四条将其列为安全生产重点监控企业时限 6 个月。

5.《三水区项目工地重点监控制度》第三条 重点监控项目工地的确定：1、发生一般及以上生产安全事故的项目工地；2、未按要求落实用工实名制分账制管理工作的项目工地；3、发生重大维稳事件(单宗或多宗同类信访诉求/50 人以上群体访/涉及市级领导批示或发生重大维稳事件)的项目工地。第四条 对项目工地的重点监控时限一般为 3-6 个月。

6.《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

7.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8.《佛山市住房和城乡建设局建筑行业诚信管理办法(2022 年修订版)》中附件 3-3 工程监理企业扣分标准的第 14 条扣分内容：发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，扣分值：15 分，扣分有效期：6 个月。

七、事故防范及整改措施

为防范类似事故发生，提出如下事故防范、整改措施意见:

一是行业主管部门、属地镇街加强辖区内恒大项目工程的检查、指导。按照“三个必须”原则，区住建部门充分发挥行业主管部门作用，指导、督促存在恒大项目工程的镇、街落实属地监管责任，云东海街道要将涉事工程项目纳入重点监管，对本次事故各参建单位暴露出的问题及时闭环管理，并加强日常巡查。

二是区住建部门要组织专项检查行动。在全区范围内开展危险性较大工程专项检查行动，重点检查钢结构施工、深基坑、脚手架、起重机械、高大支模、洞口临边防护等工程作业，坚决打击安全生产违法行为，督促各参建单位切实履行安全生产主体责任。

三水区“9·24”高处坠落事故调查组

2023年2月